

人工智能与知识产权的碰撞：机遇与挑战

李佩优

20241227

摘要

随着人工智能技术的迅猛发展，其在创作、决策和发明等领域展现出强大的能力，人工智能生成内容的质量甚至已经能够媲美人类创作。这一现象不仅激发了技术应用的想象空间，也对传统的知识产权保护制度带来了深刻挑战。人工智能在创作领域的独特属性，使得“原创性”与“创造性”的传统界定开始模糊，进而引发了关于人工智能知识产权归属的广泛讨论。

1 人工智能是否具备人类水平的创作能力：知识产权探讨的必要性

人工智能生成内容的能力，已经在多个领域展现出前所未有的潜力。例如，微软的人工智能“小冰”创作的诗歌《阳光失去了玻璃窗》，其文字情感与构思之精妙令人印象深刻；美联社也在新闻写作中应用人工智能，大幅提升了新闻生产效率。这些案例表明，人工智能不仅可以协助人类创作，甚至能够独立产出具有高度艺术性和实用价值的内容。

然而，AI 生成的内容是否能够享有版权？如果可以享有，又该归属于谁——开发者、用户，还是人工智能本身？这些问题直接触及了传统知识产权保护的核心逻辑，因此，展开对人工智能知识产权的探讨具有重要意义。

2 当前国内国际上对人工智能知识产权的界定

在国际范围内，不同国家和地区对人工智能知识产权的界定存在显著差异。例如，沙特阿拉伯授予机器人“索菲亚”公民身份，在某种程度上认可了人工智能的主体地位；欧盟则提出将人工智能定义为“电子人”，并探讨其作为发明人的可能性。这些尝试表明，国际社会正在努力适应人工智能技术带来的冲击。

相比之下，中国的立场更加审慎。《专利审查指南（2023）》明确规定，发明人必须是自然人，不得填写单位、集体或人工智能的名称。这一规定体现了中国对人工智能知识产权问题的保守态度，也反映了现行法律尚未为人工智能专利主体地位提供明确依据。

国际社会在人工智能知识产权问题上的分歧，不仅展示了各国法律体系与技术发展的互动关系，也突显了这一领域的复杂性与争议性。

3 知识产权法的起源、初衷及其对人工智能的适用性

3.1 知识产权制度的历史部分

知识产权制度的雏形确实可以追溯至文艺复兴时期的意大利。1474 年，威尼斯共和国颁布了世界上第一部专利法《威尼斯专利法》，这部法律具有划时代的里程碑意义。该法令规定，任何人在本城市制造了前所未有的、新而精巧的机械装置者，一俟改进趋于完善至能够使用，即应向市政机关登记；本城其他任何人在 10 年内未经许可，不得制造与该装置相同或相似的产品。这标志着现代专利法的基本典范，它不仅保护了创新者的经济利益，还激励了技术发展。

随后，1624 年的英国垄断法案（*Statute of Monopolies*）被认为是现代意义上知识产权法的开端。这部法案的核心目的在于平衡保护发明人与促进社会发展的关系。它限制了君主授予的无限期垄断权，只允许有限期的专利，以确保公众最终能够使用这些发明，从而促进了整个社会的科技进步和经济发展。

知识产权法的创作初衷

知识产权法的创作初衷是为了保护创作者、发明家和企业的智慧成果，鼓励创新，促进社会进步。以下是从不同视角看知识产权法的意义：

对创作者的视角

知识产权法保护创作者的原创作品不受未经授权的使用和复制，确保他们能够从自己的创作中获得经济回报。例如，华东政法大学知识产权学院教授丛立先认为，AI 作为创作工具时，AI 生成的内容是具有独创性和可复制性的思想表达，应受著作权法保护。这种保护激励创作者继续创作新作品，丰富社会文化和科学知识。

对社会创作氛围的视角

知识产权法通过确立创作者的权利，促进了一个鼓励创新和尊重知识的社会氛围。它确保了社会对知识和文化的尊重，鼓励更多人投身于创新活动。如中国社会科学网所述，版权法理论认为其设立目的在于鼓励人们进行创作。这种法律框架为创作者提供了

一个安全的环境，使他们能够自由地表达自己的想法和创意，而不必担心自己的成果被他人无偿占有。

对业界的视角

知识产权法为业界提供了一个稳定可预测的法律环境，使其能够投资于研发和创新。例如，腾讯研究院版权研究中心秘书长田小军表示，AI 创作本质上是人“假借于物”进行创作，人类本身才是创作的“大脑与灵魂”。知识产权法通过保护这些“大脑与灵魂”的成果，确保了企业在投入资源进行创新时，能够得到合理的回报，从而推动整个行业的技术进步和经济增长。

对发明家的视角

知识产权法保护发明家的发明创造，确保他们能够获得其发明的独家使用权和从发明中获得利益的权利。这种保护不仅激励个人发明家进行创新，还鼓励企业投入资源进行研究。如《人工智能在专利与商标法律实践中的合规应用》所述，AI 技术在法律行业中的广泛应用，专利商标执业人员也越来越多地借助 AI 工具提升效率并降低成本。知识产权法为这些发明和创新提供了必要的保护，确保了发明家和企业的投资能够得到合理的回报。

人工智能对知识产权法的影响

人工智能的崛起对知识产权法提出了新的挑战。AI 生成的内容并非依赖人类智力，而是基于算法与海量数据的分析，这种“非人类创造”的独特属性模糊了知识产权法的适用边界。例如，Google 人工智能的画作甚至卖到了 8000 美元一幅，机器人创作的小说进入了“星期一奖”的初审。这些案例表明，AI 创作物已经开始进入传统由人类创作者主导的领域，对知识产权法的保护范围和执行提出了新的问题。AI 技术的发展要求法律专家、政策制定者和社会各界共同探讨如何在保护人类创作者权益的同时，适应 AI 技术的特点，对知识产权法律体系进行相应的调整和完善。

4 人工智能知识产权法制定中的争议与挑战

人工智能知识产权问题的核心争议集中在两个方面：一是人工智能生成内容的权属归属，二是人工智能能否成为独立的法律主体。

以权属归属为例，人工智能生成内容的创作主体应归属于开发者、用户还是人工智能本身，至今尚无统一意见。而关于人工智能主体资格的问题，则涉及伦理、社会以及法律的复杂考量。

此外，人工智能生成内容的原创性认定也充满争议。传统意义上的原创性需要依赖人类的智力投入，而人工智能的创作更多依赖对已有数据的分析与整合。这种机制是否

能够被视为具有创造性，直接决定了其生成内容是否享有知识产权保护。

5 人工智能与知识产权未来的展望

尽管争议不断，人工智能与知识产权的碰撞无疑为法律体系的创新和完善提供了新的契机。未来，随着人工智能技术的持续发展，知识产权法律可能需要做出以下调整：

1. 设立专门针对人工智能生成内容的知识产权类别，以确保技术发展与利益平衡；
2. 加强国际合作，推动统一的人工智能知识产权保护框架，避免各国法律之间的冲突；
3. 建立更加灵活的法律适应机制，以应对人工智能技术的快速迭代。

展望未来，人工智能与知识产权的结合有望催生新的法律规范和技术伦理。在技术与法律的双重推动下，人工智能的创造潜力将得到充分激发，而知识产权制度也将在适应与创新中焕发新的活力。我们可以想象，一个更高效、更公平的知识产权保护体系将不仅服务于人类，也将为人工智能技术的健康发展保驾护航。